ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

на оказание услуг по резервированию виртуального места и публикации материалов на сайте «Аллея хвостиков»

г. Омск «06» ноября 2026 г.

Физическое лицо Борщёва Анна Алексеевна, применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее также — плательщик НПД), ИНН 552104998520, зарегистрированная по адресу: Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 78, кв. 5, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить договор на оказание возмездных услуг на условиях настоящей публичной оферты (далее — «Договор») с любым дееспособным физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты (далее — «Заказчик»).

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) настоящий документ является публичной офертой. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты в соответствии со статьёй 438 ГК РФ является совокупность последовательных действий Заказчика: оформление заказа на платёжной странице ООО «ПРОДАМУС» и зачисление оплаты в размере 100% стоимости услуг на счёт Исполнителя. Заявки без оплаты и платежи без заявок в течение 10 рабочих дней считаются неакцептованными; суммы по неакцептованным платежам возвращаются по официальному обращению Заказчика. Чек формируется автоматически платёжной системой ООО «ПРОДАМУС» (ОГРН 1111215003460, ИНН 1215156909) с передачей сведений о доходе в налоговый орган в порядке, установленном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», и направляется Заказчику на указанный Email в электронной форме.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Сайт — интернет-ресурс «Аллея хвостиков», расположенный в сети Интернет по адресу: https://alleyahvostikov.github.io, включая все его внутренние страницы.

1.2. Пользователь — полностью дееспособное физическое лицо, заполнившее форму заказа на платёжной странице ООО «ПРОДАМУС», доступной по ссылке с Сайта; с момента акцепта Оферты — Заказчик по Договору.

1.3. Виртуальная страница «Аллея хвостиков» (далее — Аллея) — виртуальная страница памяти домашних животных на Сайте, на которой размещается текстовая карточка с уникальным номером места, кличкой питомца и памятной надписью.

1.4. Публичная оферта (Оферта) — настоящий документ, содержащий все существенные условия договора и опубликованный Исполнителем на Сайте.

1.5. Заказчик — полностью дееспособное физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты в собственных интересах.

1.6. Модерация — проводимая Исполнителем процедура проверки загружаемых Заказчиком надписей на предмет их соответствия правилам Договора и императивным нормам законодательства Российской Федерации.

1.7. Система быстрых платежей (СБП) — сервис платёжной системы Банка России, позволяющий Заказчику совершать мгновенные переводы денежных средств Исполнителю через платёжную систему ООО «ПРОДАМУС» из приложения любого банка — участника СБП.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по предоставлению (резервированию) одного условного места в электронном реестре страниц памяти на Сайте, форматированию и техническому размещению 1 (одной) сопутствующей памятной текстовой надписи (далее совместно — Услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу.

2.2. Заказчик подтверждает, что результатом оказания Услуги является создание статической публично доступной карточки памяти на Сайте. Услуга считается полностью оказанной в момент перевода карточки питомца в статус «Опубликовано» на Сайте по завершении успешной модерации. Общий срок оказания Услуги не превышает 3 (трёх) рабочих дней с момента зачисления оплаты, если иное не согласовано Сторонами.

2.3. Номер места присваивается заявке Заказчика при зачислении оплаты и соответствует номеру платежа, формируемому платёжной системой ООО «ПРОДАМУС». Карточка памяти публикуется на Сайте с указанием номера места; поиск опубликованных карточек на Сайте осуществляется по номеру места и по кличке питомца.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРАЦИИ

3.1. Для получения Услуги Заказчик переходит по ссылке, размещённой на Сайте, на защищённую платёжную страницу ООО «ПРОДАМУС» и заполняет форму заказа, внося следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес (обязательные реквизиты согласия на обработку персональных данных), кличку питомца, текст надписи (эпитафии), адрес действующей электронной почты (Email). Согласие на обработку персональных данных выражается Заказчиком в явной форме путём проставления отметки в соответствующем поле формы заказа на платёжной странице. После заполнения формы Заказчик оплачивает Услугу. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП) из приложения любого банка — участника СБП либо банковской картой.

3.2. Публикация материалов осуществляется строго после прохождения обязательной предварительной ручной проверки (модерации) Исполнителем. Срок проведения модерации составляет не более 3 (трёх) рабочих дней с момента совершения оплаты.

3.3. Требования к текстовым надписям: текст подписи не должен содержать нецензурную лексику (включая завуалированный мат), оскорбления, призывы к насилию, экстремизму, а также любые темы, лозунги и формулировки, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.4. В случае выявления несоответствия материалов требованиям пункта 3.3 настоящего Договора Исполнитель обязан отказать в публикации материалов на Сайте и произвести возврат денежных средств Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения об отказе в публикации способом, которым была произведена оплата (в том числе через платёжную систему ООО «ПРОДАМУС»); факт возврата отражается в банковском приложении Заказчика. Одновременно с возвратом денежных

средств Исполнитель уменьшает соответствующий доход в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость фиксированного места размещения и публикации материалов в рамках одного оформленного заказа составляет 100 (сто) рублей 00 копеек. Указанная стоимость не облагается НДС в связи с применением Исполнителем специального налогового режима.

4.2. Оплата производится в размере 100% предоплаты на платёжной странице ООО «ПРОДАМУС» (платёжная ссылка размещена на Сайте): через Систему быстрых платежей (СБП) из приложения любого банка — участника СБП либо банковской картой.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате признаётся исполненным с момента фактического зачисления денежных средств Заказчика на счёт Исполнителя при условии корректного сопоставления платежа с отправленной заявкой (оформленным заказом на платёжной странице ООО «ПРОДАМУС»).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

– обеспечить проверку материалов Заказчика на предмет соответствия правилам модерации в установленный срок;

– разместить одобренные материалы на Сайте в разделе «Аллея хвостиков»;

– в случае обоснованного отказа в публикации — произвести своевременный возврат денежных средств согласно пункту 3.4 Договора;

– обеспечивать формирование и направление Заказчику чека средствами платёжной системы ООО «ПРОДАМУС», направляемого на указанный Email автоматически.

5.2. Исполнитель имеет право:

– отказать в размещении информации, если она нарушает условия Оферты или законодательство Российской Федерации;

– приостанавливать работу Сайта для проведения плановых технических и профилактических работ с заблаговременным информированием Пользователей на Сайте; при непредвиденных работах — незамедлительно после возникновения обстоятельств, вызвавших приостановление;

– вносить изменения в настоящую Оферту. Новая редакция вступает в силу с момента её публикации на Сайте. Изменения не имеют обратной силы и не ухудшают положение Заказчиков, уже оплативших Услугу.

5.3. Заказчик обязан:

– предоставлять достоверные персональные данные и контактные данные (Email) для направления отчётных документов;

– гарантировать, что обладает всеми необходимыми правами на загружаемые тексты, и они не нарушают права третьих лиц;

– соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и правила модерации, установленные настоящим Договором, при заполнении текстовых полей.

5.4. Заказчик имеет право:

– требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Договору;

– получать информацию о статусе прохождения модерации его заявки;

– требовать снятия карточки с публикации и полного удаления своих персональных данных путём направления соответствующего заявления на адрес электронной почты Исполнителя, а также отказаться от исполнения Договора в любое время с оплатой фактически понесённых Исполнителем расходов на момент отказа в соответствии со статьёй 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Возврат уплаченной суммы осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком заявления об отказе способом, которым была произведена оплата (через платёжную систему ООО «ПРОДАМУС»).

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется на условиях Политики в отношении обработки персональных данных и соответствующих согласий, размещённых в открытом доступе на Сайте. Условия обработки персональных данных соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.2. Публикуемая карточка памяти содержит уникальный номер места, кличку питомца и текст надписи, самостоятельно составленный Заказчиком. Указанные сведения не являются персональными данными Заказчика и не позволяют его идентифицировать, в связи с чем согласие на распространение персональных данных для публикации карточки не запрашивается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик самостоятельно и в полном объёме несёт юридическую и финансовую ответственность за нарушение авторских, смежных или иных прав третьих лиц в отношении текстов, направленных им для публикации.

7.3. Исполнитель обеспечивает техническое функционирование Сайта, однако не несёт ответственности за перебои в работе каналов связи, серверов или сбои на стороне расчётных банков, Системы быстрых платежей (СБП) или платёжной системы ООО «ПРОДАМУС», находящиеся вне зоны разумного контроля Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком полного акцепта Оферты и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель вправе отозвать или изменить условия Оферты в любой момент. Действующие обязательства по уже оплаченным Заказчиками заявкам исполняются на условиях той редакции Оферты, которая действовала на момент совершения оплаты. Изменения не имеют обратной силы и не ухудшают положение Заказчиков, уже оплативших Услугу.

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:
ФИО: Борщёва Анна Алексеевна
Статус: плательщик налога на профессиональный доход (самозанятая)
ИНН: 552104998520
Адрес: Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 78, кв. 5
Email: istokipamyati@yandex.ru
Тел.: +7 996 397-80-40

Подпись Исполнителя:
 / Борщёва А.А.

Дата подписания оферты:
«06» ноября 2026 г.